

1500396-30.2020.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2281774/2020 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 14640387 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 685/20/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2281774 - DEL.POL.LARANJAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500396-30.2020.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500396-30.2020.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2281774/2020 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 14640387 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 685/20/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2281774 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VITOR DA SILVA BRUNETTA

Juíza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

VITOR DA SILVA BRUNETTA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 12 de novembro de 2020, por volta das 10h39, na Rua São Salvador, altura do numeral 334, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 12 porções de maconha, com peso bruto de 37,26 gramas, e 02 "pinos" com cocaína, com peso bruto de 1,33 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 18/19 e laudo de exame químico-toxicológico fls.159/163), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 223) e ofertou defesa (fls. 253/256).

A denúncia foi recebida no dia 26 de outubro de 2021 (fls.265/267).

O acusado foi citado (fls.317).

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime (fls.373/379).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.383/392).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/08), pelo boletim de ocorrência nº 685/2020 (fls. 15/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 159/163).

A autoria é certa.

O réu, em interrogatório, negou a prática delitiva. Disse que tinha consigo somente duas porções de cocaína. Não tinha dinheiro e nem maconha. Também não tinha aparelho celular consigo e o celular apreendido não era dele, mas de outra pessoa. No dia dos fatos foi comprar drogas e tinha outras 05 pessoas com ele, que foram revistadas e liberadas.

A negativa do réu encontra-se isolada nos autos, sendo que a versão não encontra respaldo na prova trazida nos autos.

Helton Marlon Martinez, policial militar, relatou que estava em patrulhamento de rotina pelo local e visualizou o réu, sozinho, num local. Resolveram pela abordagem e então localizaram com ele entorpecentes e aparelho celular. O réu indagado relatou que estava no local efetivamente traficando. O réu atendeu o aparelho celular no momento da abordagem, devidamente autorizado pela autoridade policial que o abordava. O réu conversou com outro rapaz e, nessa conversa, e pelo que se recorda o depoente, a outra pessoa dizia que não deu tempo para avisar a chegada da viatura policial.

João Roberto de Oliveira Gomes, policial militar, corroborou as alegações de seu colega de farda, acrescentando que foi ele quem realizou a abordagem pessoal e no bolso da calça localizou as drogas e aparelho celular. Não conhecia o réu de outras abordagens. As drogas estavam fracionadas. Não teve acesso ao aparelho celular, somente que o réu atendeu o telefone celular no momento da abordagem e alguém avisava o réu de que haviam policiais na Vila Zalla.

Pelas provas colhidas não há dúvidas que o réu trazia consigo os entorpecentes apreendidos. Daí decorre que a droga só pode pertencer ao acusado, não havendo razões que desmereçam os uníssonos depoimentos dos milicianos, os quais precisamente narraram o ocorrido e o local do encontro da substância entorpecente. No entanto, não ficou demonstrado que o acusado a comercializava.

Para a caracterização da venda em caso de quantidade pequena de droga encontrada, devem estar presentes outras circunstâncias que autorizem tal conclusão.

O fato de o réu ter atendido ligação telefônica no momento de sua abordagem e que alguém o avisada da chegada de policiais no ponto onde estava, não quer significar, de imediato que estava no local para vender entorpecentes, pois poderia estar lá apenas para adquirir ou então somente passando pelo local e na posse de entorpecentes, por isso foi avisado por algum conhecido dessa circunstância, tendo em vista possível abordagem policial.

Além disso, a quantidade de entorpecentes localizada com o réu e também de dinheiro não leva a indícios concretos de que estaria comercializando.

A interpretação há de ser, por conseguinte, favorável ao acusado, pois não restou inequívoco o especial fim de agir.

Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, merece prosperar a desclassificação para o crime de porte de entorpecente para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/06.

Contudo, tal artigo não prevê pena privativa de liberdade, mas sim “advertência”, “prestação de serviços à comunidade” ou “medida educativa”, pelo prazo máximo de cinco meses se primário e dez meses se reincidente. O acusado é primário (certidão de fls. 33), não possuindo informes de que tenha se envolvido em outros delitos após a abordagem e fatos descritos nestes autos. Assim, cabível a pena de advertência.

Isto posto e considerando o que mais dos autos consta, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condena-se VITO DA SILVA BRUNETA como incurso nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06 à pena de ADVERTÊNCIA.

Arcará com a taxa judiciária legal no valor equivalente a 100 UFESP'S, nos termos da Lei 11.608/2003, com as ressalvas do art. 12 da Lei de Assistência Judiciária. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, com as comunicações de praxe.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 30 de agosto de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA